

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑(지방자치단체)과 을(지역 사업가) 사이에 계약이 체결되어 을이 갑에게 일정 금액을 지급해야 하는 상황이 발생했습니다. 을은 계약 체결 후 금전 지급 의무를 이행하지 않았고, 갑은 이 사실을 알고도 5 년 동안 아무런 조치를 취하지 않았습니다. 이제 갑은 을에게 지급을 요구하고자 합니다.

【질문】 갑이 을에게 금전 지급을 요구할 수 있는 권리는 몇 년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

지방자치단체가 금전 지급을 목적으로 하는 권리를 행사하지 않은 기간이 5 년을 경과하면 소멸시효가 완성됩니다. 이는 지방재정법에 특별한 규정이 있어 민법의 일반 소멸시효와 구별되는 점입니다. 따라서 갑은 5 년 동안 아무런 조치를 취하지 않았으므로 을에 대한 금전 지급 청구권은 소멸시효로 인해 소멸한 것으로 봅니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 지방재정법 제 82 조(금전채권과 채무의 소멸시효) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 82 조(금전채권과 채무의 소멸시효)

- ① 금전의 지급을 목적으로 하는 지방자치단체의 권리는 시효에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 5 년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 금전의 지급을 목적으로 하는 지방자치단체에 대한 권리도 제 1 항과 같다.

• 해설: 지방자치단체가 금전 지급을 목적으로 하는 권리는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 5 년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성됩니다. 이 조항은 지방자치단체의 채권 보호를 위해 일반 민법보다 짧은 시효 기간을 정한 특별법 규정에 해당합니다. 계약상 금전 지급 의무를 이행하지 않은 채 5 년이 지났으므로 갑의 권리는 시효로 소멸합니다.

【결론】

갑은 을에게 금전 지급을 요구할 수 있는 권리가 5 년 소멸시효로 인해 소멸되었으므로 더 이상 법적 강제력을 행사할 수 없습니다. 지방자치단체의 금전 채권은 지방재정법 제 82 조에 따라 5 년이라는 엄격한 시효 기간이 적용되므로, 시효 완성 전에 반드시 청구하거나 시효 중단을 위한 조치를 취해야 합니다. 갑은 현재 시효 완성으로 인해 권리를 행사할 수 없으므로,

을의 자발적인 변제나 시효 완성 후의 새로운 약정 등 특별한 사정이 없는 한 구제받을 수 없습니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증